

CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

Lote 18, Proyecto Vista Hermosa, Apopa

Nosotros, **COMERCIALIZADORA TIERRA FIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada por su Gerente General, señor **Néstor Vladimir Alfaro Granados**, mayor de edad, comerciante, del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 09567890-1, denominada en adelante **EL PROMITENTE VENDEDOR**; y el señor **ROBERTO ALVARADO MEJÍA**, mayor de edad, motorista, del domicilio de Apopa, con Documento Único de Identidad número 10234567-2, denominado en adelante **EL PROMITENTE COMPRADOR**; convenimos en celebrar el presente **CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA**:

PRIMERA: OBJETO DE LA PROMESA

EL PROMITENTE VENDEDOR se compromete a transferir, en futuro, el dominio del **Lote número Dieciocho (18) del Proyecto Vista Hermosa**, ubicado en Cantón Joya Galana, jurisdicción de Apopa, departamento de San Salvador, con superficie aproximada de ciento ochenta metros cuadrados.

SEGUNDA: PRECIO

El precio pactado para la futura compraventa es de **VEINTICINCO MIL DÓLARES (US\$25,000.00)**. No obstante, las partes acuerdan que **EL PROMITENTE VENDEDOR podrá ajustar el precio final al momento del otorgamiento de la escritura pública, conforme a sus criterios comerciales y a la valorización del proyecto**, sin que **EL PROMITENTE COMPRADOR** pueda objetar dicho ajuste.

TERCERA: PRIMA ANTICIPADA

EL PROMITENTE COMPRADOR entrega en este acto la cantidad de **CINCO MIL DÓLARES (US\$5,000.00)** en efectivo, equivalente al veinte por ciento (20%) del precio inicial, en concepto de prima o reserva. **Estos fondos son recibidos directamente por EL PROMITENTE VENDEDOR sin obligación de constituir garantía bancaria, fideicomiso o cuenta en escrow alguna**, y serán utilizados por éste en forma discrecional.

CUARTA: PLAZO PARA LA COMPRAVENTA DEFINITIVA

El presente contrato de promesa no contiene plazo específico ni condición determinada para el otorgamiento de la compraventa definitiva, debiendo ésta celebrarse cuando las partes lo consideren oportuno y conveniente, sujeto a la disponibilidad operativa de **EL PROMITENTE VENDEDOR** y a la culminación de los trámites administrativos del proyecto.

QUINTA: RENUNCIA DE DERECHOS

EL PROMITENTE COMPRADOR renuncia expresamente a todos los derechos, garantías y acciones, incluso aquellos calificados como irrenunciables por la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Inquilinato y demás normativa aplicable, declarando asumir todas las consecuencias económicas y jurídicas del presente contrato.

SEXTA: PENALIDAD POR DESISTIMIENTO

Si EL PROMITENTE COMPRADOR desistiera del presente contrato, por cualquier causa, incluso fuerza mayor o caso fortuito, **perderá la totalidad de las sumas entregadas en concepto de prima, las cuales quedarán en propiedad definitiva de EL PROMITENTE VENDEDOR como indemnización por daños y perjuicios**, sin necesidad de declaración ni resolución judicial.

SÉPTIMA: SANEAMIENTO

EL PROMITENTE COMPRADOR **renuncia a la garantía de saneamiento por evicción y por vicios ocultos**, declarando aceptar el inmueble en el estado en que se encuentre al momento del otorgamiento de la escritura definitiva.

OCTAVA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN

EL PROMITENTE COMPRADOR no podrá ceder, transferir ni gravar los derechos derivados del presente contrato, bajo pena de nulidad y pérdida total de las sumas entregadas.

NOVENA: ARBITRAJE OBLIGATORIO

Cualquier disputa o controversia se resolverá **exclusivamente mediante arbitraje**, renunciando las partes a la vía judicial ordinaria. El arbitraje será administrado por la entidad arbitral designada unilateralmente por EL PROMITENTE VENDEDOR, en idioma español y con sede en San Salvador. Los costos del arbitraje serán cubiertos íntegramente por EL PROMITENTE COMPRADOR.

DÉCIMA: NOTIFICACIONES

Toda notificación a EL PROMITENTE COMPRADOR se entenderá practicada por correo electrónico o mensaje de texto a los datos proporcionados, sin necesidad de acuse de recibo.

UNDÉCIMA: DECLARACIÓN

Las partes declaran haber leído, comprendido y aceptado el presente contrato. Firman en señal de conformidad, en la ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.

En la ciudad de San Salvador, a los cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Néstor V. Alfaro G.

DUI: 09567890-1

Roberto Alvarado M.

DUI: 10234567-2